

JUZGADO CIVIL - S. Plaza de A. Chinch
EXPEDIENTE : 00103-2014-0-1408-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : REY JESUS GARCIA CARRIZALES
ESPECIALISTA : MATTA APARCANA CARLOS ALBERTO
DEMANDADO : LIZANA SEGAMA, DANTE
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

Resolución N° 61

Chincha Alta, siete de noviembre de dos mil veinticinco.

Dado cuenta, con el escrito de cargo de ingreso **N° 9233-2025** presentado por el ejecutante Banco de Crédito del Perú, Al Principal y Primer Otrosí: Conforme solicita que se convoque a remate judicial y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Que, estando a la solicitud de remate mediante el aplicativo REM@JU que peticiona la entidad ejecutante y, teniendo presente el artículo 723 del Código Procesal Civil, que establece: “Transcurrido el plazo sin haberse pagado la obligación o declarada infundada la contradicción, el Juez, sin trámite previo, ordenará el remate de los bienes dados en garantía”. **SEGUNDO:** El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio de Remate judicial Electrónico a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial, si no existe oposición de ninguna de las partes o terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. **TERCERO:** Estando al estado del proceso – **etapa de remate** – y verificándose que se cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12 d e la Ley N° 30229.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO - REM@JU a efectos de proceder al remate **EN PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble materia de remate conforme al siguiente detalle:

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.- Inmueble ubicado en el Centro Poblado Balconcito Sector 3 Mz. M Lote 1A, distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha, departamento de Ica, de un área de 228.20 M2, cuyas características obran inscritas en la partida electrónica N° **P21012001** del registro de propiedad inmueble de los Registro Públicos de Chincha.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES.-

a. HIPOTECA constituida a favor del **BANCO DE CREDITO DEL PERU**, hasta por la suma de S/ 144,929.24, inscrito en el asiento N° 00005 de la partida electrónica N° P21012001.

C. VALOR DE LA TASACIÓN.- Tasación comercial efectuada por peritos valorizadores [ver fojas 596-604], de fecha dieciséis de setiembre de dos mil veinticinco, un valor comercial ascendente a la suma de **S/ 114,871.00 (ciento catorce mil ochocientos setenta y uno con 00/100 soles).**

D. OBLAJE.- Los postores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Depositar el 10% (diez por ciento) del valor de la tasación indicada líneas arriba, mediante depósito electrónico judicial en la moneda de la tasación conforme al artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30229; **FIJESE:** los carteles en el local del Juzgado y en el inmueble

sub Litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónico Judiciales de Ica.

b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

SEGUNDO.- En caso de declararse Desierta la convocatoria en **PRIMER REMATE JUDICIAL ELECTRONICO**, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE AI SEGUNDO REMATE** y seguidamente de ser necesaria **LA TERCERA CONVOCATORIA A REMATE**.

A. EN PRIMERA CONVOCATORIA.- La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/ 76,580.67 (setenta y seis mil quinientos ochenta con 67/100 soles)**.

B. EN SEGUNDA CONVOCATORIA.- La base de la postura será la misma de la primera convocatoria, reducida en un 15%, haciendo un monto equivalente a **S/ 65,093.57 (sesenta y cinco mil noventa y tres con 57/100 soles)**.

C. EN TERCERA CONVOCATORIA.- La base de la postura será la misma de la segunda convocatoria, reducida en un 15%, haciendo un monto equivalente a **S/ 55,329.53 (cincuenta y cinco mil trescientos veintinueve con 53/100 soles)**.

TERCERO.- **HÁGASE SABER** que la presente resolución es inimpugnable de conformidad a la norma contenida en el artículo 12 de la Ley 30229, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del referido artículo.

CUARTO.- Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFIQUESE** al ejecutado y a los terceros ocupantes del inmueble con copia de la presente resolución. Notifíquese.